

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1524/2532

นางยุบล เพือกใจแผ้ว

โจทก์

บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด

จำเลย

บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 38)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 24,960 บาท สินจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,240 บาท เงินสะสมจำนวน 7,346.20 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว สำหรับค่าชดเชย
นับตั้งแต่วันเลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินสะสมนับตั้งแต่วัน
ฟ้องให้โจทก์ ค่าขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 30)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 33)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 31)

คำสั่ง

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ให้ศาลฎีกาสั่งรับอุทธรณ์ของ
จำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ให้ศาลฎีกาสั่งรับอุทธรณ์ของ
จำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีก

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานะ เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>